

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5512/2540

นาง โชษิตา เสนานิ กรม
นาง กิติมา ปรีดีติลล

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1711, มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 188, มาตรา 249

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายที่เกิดกับ ต. เป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านเป็นภริยาโดยชอบด้วย กฎหมายของผู้ตาย ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ผู้คัดค้านเพียงผู้เดียวและตั้ง ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก ดังนี้เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้ เช่นนี้ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่ผู้เดียวจึงชอบ แล้ว ส่วนที่ผู้คัดค้านขอให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้องนั้น เมื่อผู้คัดค้านไม่ได้ขอมาในคำคัดค้านก็ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้วก้นมาในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางโชษิตา เสนานิกรมผู้ร้องเป็นผู้ จัดการมรดกของเรือเอกปรีชา ปรีดีติลล ผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นภริยาโดยชอบของเรือเอกปรีชา ปรีดีติลล ผู้ ตาย และมีบุตรด้วยกัน 2 คน ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้คัดค้านเพียงผู้

เดียวและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกผู้ร้องไม่มีสิทธิรับมรดกจึงไม่มีส่วนได้เสีย
ขอให้เพิกถอนคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก
ของเรือเอกปรีชาผู้ตาย

ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นภริยาโดยชอบของเรือเอกปรีชา ปรีดีดิลก ผู้
ตาย แต่ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมพินัยกรรมตามคำร้องเป็นพินัยกรรมปลอม
ทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งปรากฏชื่อผู้คัดค้านและชื่อผู้ตายเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายซึ่งจะ
ต้องแบ่งแก่ทายาททุกคน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้ดังที่ผู้คัดค้าน
กล่าวอ้าง ดังนั้น เมื่อผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมไว้เช่นนี้ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งตั้งผู้
ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่ผู้เดียวจึงชอบแล้ว ส่วนที่ผู้คัดค้านขอให้ตั้งผู้
คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้ร้องนั้นเมื่อผู้คัดค้านไม่ได้ขอมาในคำ
คัดค้านก็ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระแก้ว-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ